

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 180

11 de mayo de 2026

Presentado por las señoras *Rodríguez Veve* y *Álvarez Conde*

Referido a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de la Familia y a ~~la su~~ Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) a ~~revisar~~, armonizar, adoptar, promulgar e implantar, dentro de un término ~~cierto~~ no mayor de ciento veinte (120) días, la reglamentación aplicable a la Ley Núm. 173-2016, según enmendada por la Ley Núm. 206-2024; disponer para la uniformidad de criterios administrativos entre las dependencias concernidas; requerir la rendición de informes periódicos a la Asamblea Legislativa; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a servicios de cuidado infantil en Puerto Rico constituye un asunto de alta prioridad pública con implicaciones sociales, económicas y laborales. A esos efectos, un informe reciente del Instituto del Desarrollo de la Juventud, provee bases claras y objetivas que justifican la adopción de medidas legislativas inmediatas dirigidas a fortalecer este sector.

Surge de dicho informe que la problemática del cuidado infantil en Puerto Rico no es meramente social, sino que responde a factores estructurales, económicos y territoriales. Específicamente, se concluye que cuarenta (40) municipios ~~del País~~ de la isla cualifican como zonas desérticas de cuidado; que quinientos treinta y uno (531) de novecientos

ochenta y un (981) tramos censales enfrentan limitaciones críticas en la disponibilidad de servicios; y que la brecha de acceso para menores entre cero (0) a cinco (5) años, cuyos cuidadores participan en la fuerza laboral, alcanza un cuarenta y tres por ciento (43%). Asimismo, se identifican municipios con mayores niveles de necesidad, tales como Peñuelas, Ceiba, Morovis, Comerío y Guayanilla.

A tenor con esa realidad, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 206-2024 para enmendar la Ley Núm. 173-2016, conocida como la “Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los ~~Niños y Niñas Menores Elegibles~~ en Puerto Rico”, con el propósito de flexibilizar requisitos, aclarar disposiciones vigentes y remover onerosidades que obstaculizan la apertura y sostenibilidad de centros de cuido. Entre otras cosas, la Ley Núm. 206-2024 sustituyó la “Credencial de Asociado en Desarrollo Infantil” (CDA) por el “Curso de Desarrollo de la Niñez” (CDN), introdujo la figura del educuidador y buscó reducir barreras reglamentarias y operacionales para fortalecer la oferta de servicios.

No obstante, el mismo informe advierte que en el reglamento vigente aplicable al licenciamiento de establecimientos de cuido ~~no ha sido armonizado~~ subsisten disposiciones que requieren armonización con la Ley Núm. 206-2024. En específico, se documenta que el reglamento todavía responde al marco normativo anterior, mantiene referencias al CDA en lugar del CDN y genera confusión ~~práctica~~ en la implantación de la política pública vigente. Las entrevistas recogidas en el informe describen, además, que ACUDEN y la Oficina de Licenciamiento aplican criterios y exigencias distintas, lo cual provoca duplicidad, incertidumbre, cargas administrativas innecesarias y retrasos operacionales para los centros de cuido.

El informe también señala que el Departamento de la Familia es la entidad responsable de implantar el sistema de licenciamiento y supervisión de los establecimientos dedicados al cuidado de menores en Puerto Rico, y que dicha agencia, ~~a través de ACUDEN~~, tiene la obligación de ~~crear~~ adoptar y promulgar la reglamentación ~~los reglamentos~~, procedimientos y criterios objetivos necesarios para ~~cumplir con la ley vigente~~ la efectiva implementación de la Ley 173-2016, según enmendada. Por tanto, cuando

la Asamblea Legislativa modifica el marco legal sustantivo, resulta indispensable que la Rama Ejecutiva armonice con diligencia la reglamentación correspondiente para asegurar la ejecución efectiva de la política pública establecida por ley.

Esta Resolución Conjunta no persigue alterar el marco legal sustantivo aprobado por la Asamblea Legislativa, sino asegurar su implantación fiel, uniforme y oportuna. Con ello se busca viabilizar un sistema regulatorio coherente, reducir contradicciones administrativas, eliminar referencias normativas incompatibles y permitir que la política pública ya aprobada pueda producir sus efectos reales en beneficio de la niñez y de las familias trabajadoras de Puerto Rico.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Mandato de revisión y armonización reglamentaria.

2 Se ordena al Departamento de la Familia ~~y a~~ en coordinación con la Administración
3 para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) revisar, armonizar,
4 adoptar, promulgar e implantar la reglamentación aplicable a la Ley ~~Núm.~~ 173-2016,
5 según enmendada por la Ley ~~Núm.~~ 206-2024, dentro de un término no mayor de ciento
6 veinte (120) días contados a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta.

7 Sección 2.- Alcance de la revisión.

8 La revisión y armonización reglamentaria ordenada en esta Resolución Conjunta
9 deberá incluir, sin limitarse a ello:

10 (a) la eliminación, enmienda o derogación de toda disposición reglamentaria
11 incompatible con la Ley ~~Núm.~~ 173-2016, según enmendada por la Ley ~~Núm.~~ 206-
12 2024;

(b) la actualización de toda referencia a requisitos, credenciales, categorías ocupacionales o criterios de licenciamiento que hayan sido modificados por ley, incluyendo, entre otros, la sustitución ~~del~~ de la Certificación de Asociado en Desarrollo Infantil (Child Development Associate) o CDA por el Curso de Desarrollo de la Niñez o CDN y la incorporación de la figura del educuidador;

(c) la revisión de manuales, cartas circulares, órdenes administrativas, formularios, guías interpretativas, protocolos operacionales y cualquier otro documento normativo o subnormativo utilizado por el Departamento de la Familia, ACUDEN o la Oficina de Licenciamiento, a los fines de asegurar su compatibilidad con la ley vigente;

(d) la armonización de criterios de evaluación, inspección, licenciamiento, cumplimiento y fiscalización entre las dependencias concernidas; y

(e) la identificación de toda duplicidad de procesos o requerimientos administrativos que obstaculicen innecesariamente la implantación de la política pública vigente.

Sección 3.- Uniformidad administrativa interagencial.

Se ordena al Departamento de la Familia, a ACUDEN y a la Oficina de Licenciamiento establecer criterios administrativos uniformes y compatibles para la implantación de la Ley ~~Núm.~~ 173-2016, según enmendada por la Ley ~~Núm.~~ 206-2024.

A tales efectos, deberán adoptar, como parte del proceso de armonización reglamentaria, un protocolo operacional común que disponga, entre otros asuntos:

(a) criterios uniformes de interpretación y aplicación de la ley y el reglamento;

(b) formularios y requerimientos estandarizados, en la medida en que ello sea compatible con la naturaleza de cada procedimiento;

(c) mecanismos de coordinación entre dependencias para evitar duplicidad de trámites, requerimientos contradictorios o determinaciones incompatibles; y

(d) procedimientos internos para atender controversias interpretativas o administrativas entre dependencias antes de imponer cargas adicionales a los proveedores de servicios.

Sección 4.- Informes de cumplimiento.

El Departamento de la Familia y ACUDEN rendirán a la Secretaría del Senado de Puerto Rico y a la Secretaría de la Cámara de Representantes de Puerto Rico los siguientes informes conjuntos:

(a) un primer informe, dentro de treinta (30) días de aprobada esta Resolución Conjunta, que detalle:

(1) el plan de trabajo para cumplir con esta Resolución Conjunta;

(2) las disposiciones reglamentarias, administrativas o interpretativas que preliminarmente identifiquen como incompatibles con la Ley Núm. 206-2024; y

(3) el calendario de revisión, armonización, adopción e implantación;

(b) un segundo informe, dentro de sesenta (60) días de aprobada esta Resolución Conjunta, que incluya:

(1) el estado de progreso de la revisión ordenada;

(2) las medidas concretas adoptadas para lograr uniformidad interagencial; y

(3) el borrador o borradores de reglamentación revisada, o una descripción detallada de los cambios propuestos; y

(c) un informe final, dentro de ciento veinte (120) días de aprobada esta Resolución Conjunta, que certifique el cumplimiento de lo aquí dispuesto e incluya copia de la reglamentación adoptada, promulgada e implantada, o, en su defecto, exponga con especificidad las razones que hubieren impedido el cumplimiento total, junto con un plan correctivo con fechas ciertas.

Sección 5.- Interpretación.

Nada de lo dispuesto en esta Resolución Conjunta se interpretará en el sentido de limitar, menoscabar o debilitar los deberes del Estado en materia de protección de menores, salubridad, seguridad, supervisión, fiscalización o calidad de los servicios de cuidado infantil. La armonización reglamentaria aquí ordenada tendrá como propósito hacer efectiva la política pública vigente, eliminar contradicciones normativas y reducir cargas administrativas incompatibles con la ley, sin menoscabo del interés apremiante del Estado en el bienestar integral de la niñez.

Sección 6.- Cumplimiento.

El Departamento de la Familia, ACUDEN, la Oficina de Licenciamiento y cualquier otra dependencia concernida deberán tomar las medidas administrativas necesarias para dar fiel cumplimiento a esta Resolución Conjunta.

Sección 7.- Vigencia.

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.